

Nr. 6, 6 december 2023

Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente

Bij het aanwenden van een aanspraak op een oudedagsverplichting (in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) ter verkrijging van een 'pensioentekortlijfrente' als bedoeld in de Wet IB 2001, gelden strikte wettelijke voorwaarden. Wordt daaraan niet voldaan, dan leidt dit meestal tot stevige fiscale gevolgen. In een tweetal situaties mag van de strikte wettelijke voorwaarden worden afgeweken. In ruil daarvoor gelden wel weer enkele aanvullende voorwaarden.

Inleiding
Vanaf 1 april 2017 tot en met 2019 was het mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak geruisloos om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (hierna: ODV). In artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) zijn nadere voorwaarden opgenomen voor de afwikkeling van de ODV.

Een ODV kan worden aangewend voor de verkrijging van een pensioentekortlijfrente als bedoeld in artikel 3.125 of artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Deze lijfrenten worden hierna aangeduid als box 1-lijfrente. Bij een dergelijke omzetting moet niet alleen worden voldaan aan de voorwaarden die de Wet LB stelt aan een dergelijke ODV-afwikkeling, maar ook aan de voorwaarden die de Wet IB 2001 stelt aan zo'n box 1-lijfrentevorm.

In twee situaties van omzetting ontstonden praktische knelpunten bij een strikte

toepassing van de voorwaarden. Daarvoor zijn inmiddels oplossingen geboden. Er gelden dan echter wel een paar aanvullende voorwaarden.

Aanwending ODV ter verkrijging van lijfrente bij reeds ingegane ODV
Zolang er nog geen termijnen uit een ODV zijn ingegaan, kan een belastingplichtige ervoor kiezen zijn of haar ODV geheel, dan wel gedeeltelijk – fiscaal geruisloos – aan te wenden voor de verkrijging van een box 1-lijfrente in de zin van de Wet IB 2001. Zo'n omzetting is niet meer mogelijk als de termijnen van de ODV reeds zijn ingegaan. Dit leidde in de praktijk tot ongewenste knelpunten. Om de praktijk tegemoet te komen werd hiervoor in de beleidssfeer een gedeeltelijke – goedkeurende – oplossing, geboden (onderdeel 5.4 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Stcrt. 2018, 68653).

Met de inwerkingtreding van Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 heeft laatstgenoemde goedkeuring zijn belang verloren. In de Wet LB is aan artikel 38p per 1 januari 2023 namelijk een vijfde lid toegevoegd. Hierin is geregeld dat onder nadere voorwaarden een ODV ook na ingang van de termijnen uit deze ODV nog geruisloos kan worden aangewend ter verkrijging van een box 1-lijfrente. Deze maatregel werkt terug tot en met 1 april 2017.

Laatstgenoemde bepaling betreft een delegatiebepaling voor waar het gaat om het stellen van voorwaarden. De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in onderdeel 5.4 van het wijzigingsbesluit pensioenen van 17 februari 2023, nr. 2023-1520. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met de voorwaarden die golden voor genoemde goedkeuring, niet schokkend dus. Bij een beroep op de delegatiebepaling gelden de volgende twee voorwaarden:

1. De volledige waarde van de ODV wordt aangewend ter verkrijging van een box 1-lijfrente in de zin van de Wet IB 2001 en;
2. Belanghebbende moet voorafgaand aan de aanwending van de ODV ter verkrijging van de onder 1 genoemde lijfrente bij de inspecteur een verzoek indienen met een beroep op de delegatiebepaling van artikel 38p, lid 5 Wet LB. In de bijlagen bij dit verzoek moeten alle relevante stukken zijn opgenomen. Denk daarbij aan jaarstukken.

Ingeval van onderdekking geldt voorwaarde 1 niet, maar gelden drie aanvullende voorwaarden. Deze zijn opgenomen in onderdeel 5.4 van genoemd wijzigingsbesluit.

Aanwending ingegane ODV ter verkrijging van lijfrente na bereiken uiterste ingangsdatum
Een oudedagslijfrente in de zin van de Wet IB 2001 moet uiterlijk ingaan in het jaar waarin de lijfrentegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd + vijf jaar (leeftijdsgrens) heeft bereikt. Die wettelijke leeftijdsgrens is ook van toepassing op box 1-lijfrenten die worden verkregen door het aanwenden van een ODV als bedoeld in artikel 38p Wet LB. Een dergelijke omzetting moet dus uiterlijk plaatsvinden aan het einde van het kalenderjaar waarin de leeftijd die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Voor belastingplichtigen die op het moment van de omzetting van de ODV vijf jaar ouder zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd leverde dit in de praktijk een knelpunt op. Om hieraan tegemoet te komen werd, vooruitlopend op wetgeving, een – goedkeurende – oplossing geboden in de beleidssfeer (besluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302, Stcrt. 2022, 17162).

Met de inwerkingtreding van Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 heeft deze goedkeuring zijn belang verloren. Aan de overgangsbepaling die in artikel 10a.18 Wet IB 2001 is opgenomen, is per die datum een vijfde lid toegevoegd. Hierin is geregeld dat onder nadere voorwaarden zowel een levenslange als een tijdelijke oudedagslijfrente in de zin van de Wet IB 2001 (verzekerd en bancair) later mogen ingaan c.q. worden uitgekeerd dan in het kalenderjaar waarin de gerechtigde tot die ODV een leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, indien hierbij gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 38p, lid 5 Wet LB (zie terug). Deze maatregel werkt ook terug tot en met 1 april 2017, het eerste tijdstip waarop een ODV kon ontstaan. Artikel 10a.18 Wet IB 2001 is een delegatiebepaling voor wat betreft het stellen van voorwaarden. De voorwaarden zijn nader uitgewerkt in onderdeel 5.5 van het wijzigingsbesluit pensioenen van 17 februari 2023, nr. 2023-1520. De daarin opgesomde voorwaarden zijn vergelijkbaar met de voorwaarden die golden voor de goedkeuring in het besluit met nummer 2022-13302. Zo moeten de termijnen uit hoofde van de lijfrente direct na de verkrijging ingaan en mag de minimale uitkeringsduur van 20 jaar die geldt voor een bancaire lijfrente in de zin van de Wet IB 2001 (lijfrenterekening en -beleggingsrecht) worden verminderd met de periode die verstreken is tussen het moment waarop de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt en het moment waarop de eerste lijfrentetermijn wordt uitgekeerd. In aanvulling op die twee voorwaarden gelden dezelfde voorwaarden als hiervoor zijn vermeld.

Gepubliceerde goedkeuringen en V&A's inzake oudedagsverplichtingen
Zoals hiervoor al is aangehaald zijn in het wijzigingsbesluit pensioenen van 17 februari 2023, nr. 2023-1520 een aantal goedkeurende maatregelen en voorwaarden opgenomen voor situaties van aanwending van de ODV voor een box 1-lijfrente. Om het besluit in te zien klik je met de linker muisknop op de volgende hyperlink: Wijzigingsbesluit pensioenen.

Op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst zijn diverse vragen en antwoorden, als ook handreikingen te vinden over de ODV. Om deze te raadplegen klik je met de linker muisknop op de volgende hyperlink: V&A's en handreikingen ODV.

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen